מִצְוָה קסה

דִּין שְׁרָצִים הַמִּתְהַוִּים מִן הָעֲפוּשׁ (לֹא תַּעֲשֶׂה צ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִן הַשְּׁרָצִים הַמִּתְהַוִּים מִן הָעֲפוּשׁ,
שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מד) **'וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת (קס"ב וקס"ג), **וּכְדֵי שֶׁלֹּא נֹאמַר דַּוְקָא שְׁרָצִים הַמִּתְהַוִּים וְנוֹלָדִים מִזֶּרַע וּנְקֵבָה הֵם הָעוֹשִׂים רֹשֶׁם רַע בַּנֶּפֶשׁ, אֲבָל הַמִּתְהַוִּים מֵעֲפוּשִׁים וַאֲבָקִים, שֶׁלֹּא נִבְרְאוּ מִפְּרִיָּה וּרְבִיָּה, וְהֵם רַק גּוּף קָטָן, לֹא יֶזְהַרְנוּ בַּתּוֹרָה שֶׁזֶּה הַבְּרִיָּה הַקְּטַנָּה תִּטַּמֵּא הַגּוּף וְהַנֶּפֶשׁ כְּמוֹ הַבְּרִיָּה הַגְּדוֹלָה, לָכֵן הִזְהִירָנוּ הַתּוֹרָה בְּמֵיָּחָד עַל אֵלּוּ** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה צ). **וּלְפִי שֶׁהָרְמָשִׂים נִתְהַוִּים מִן הָעֲפוּשִׁים אַשְׁפּוֹת וּגְבָלוֹת, מְקוֹרָם מָשְׁחָת וּמְסֹאָב, וְהָאוֹכֵל אוֹתָם מְעַכֵּב**

משנה הלכות

קסה) האיסור. כתב הרמב"ם[א] החילוק בין שרץ לרמש, שרץ הוא שנולד מזכר ונקבה, ורמש מה שמתהווה מאשפות ונבילות בלי הולדה, והרמב"ן ז"ל[ב] חולק עליו. האוכל כזית מהן לוקה, ואם אכל כולה לוקה אפילו בכל שהוא[ג].

שרץ שרוף. שרץ שרוף מותר לאכלו לרפואה דעפרא בעלמא הוא[ד], וצריך לדקדק שיהא נשרף עד שיעשה גחלת מבפנים, וישרוף כולו עד שיעשה אפר גמור (פרי תואר), והמנחת יעקב[ה] כתב דאפילו לא נעשה אפר לגמרי, ובנעשה אפר לגמרי אפילו לבריא מותר, ועיין דרכי תשובה.

הגדלים במים. שרצים שבבורות וכלים מותרים כל זמן שלא פירשו[ו]. המסנן מים או משקין והיו בו תולעים או יבחושין או יתושים, אף על פי שחזרו לתוכו אסורים, שכבר פירשו, לפיכך משקה שדרך ליגדל בו תולעים וכיוצא בהן אין לסננו בקסמים וקשים בלילה, שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי ויבא לשתותן[ז]. אבל מותר לסננן במסננת או באופן אחר שלא יוכלו ליפול

קסה) א. הל' מאכלות אסורות פ"ב הי"ג. **ב.** ספר המצוות שורש ט', הובא בחינוך ובמגיד משנה. **ג.** רמב"ם שם, ושם הכ"א. **ד.** יורה דעה סי' פ"ד סעי' י"ז, וסי' קנ"ה ס"ג בהגה (ושם כתב לחולה אפי' אין בו סכנה, משמע לא לבריא). **ה.** כלל מ"ו אות ט'. **ו.** רמב"ם שם הי"ח י"ט. יו"ד סי' פ"ד ס"א. **ז.** רמב"ם שם ה"כ. יו"ד שם ס"ג.

שְׁלֵמוּת הַנֶּפֶשׁ, כְּדִמְיוֹן עֲשָׁשִׁית הַדַּקָּה תָּאִיר יוֹתֵר מֵהָעֲכוּרָה, וְהַכֹּל לְפִי הַמַּאֲכָל שֶׁהִיא מִסְתַּפֶּקֶת מִמֶּנּוּ לְפִי דַּקּוּתוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפה), וְלִפְעָמִים סַם כָּל שֶׁהוּא וְחָרִיף מַזִּיק יוֹתֵר מֵהָרִבֵּה סַם שֶׁלֹּא חָרִיף, וְלָכֵן הַשְּׂרָצִים אֲפִלּוּ קְטַנִּים בְּיוֹתֵר אָסְרָה הַתּוֹרָה. גַּם כִּי הַשְּׁקָצִים וְהָרְמָשִׂים נַפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם קָצָה בָּהֶם, וְכָל דָּבָר שֶׁהַנֶּפֶשׁ קָצָה בּוֹ אֵין סָפֵק שֶׁהוּא מַזִּיק לַגּוּף וְנֶפֶשׁ (שם).

חולין סז: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ז, יורה דעה סי' פ"ד.

משנה הלכות

עוד אל תוך המשקה, וכן לערות מכלי אל כלי מותר, הואיל והם תמיד עם המשקים היינו רביתייהו[ח].

הגדלים בקמח ופירות. קמח שהתליע וכן פירות מתולעים, הט"ז[ט] אוסר לעשות ממנו יי"ש, והצ"צ סי' נ"א והפנים מאירות (ח"ג סי' ל"ה) חולקין[י], והוא הדין לעשות יי"ש מצימוקים וגודגדניות המתולעים. תולעים הגדלים בכמהין ופטריות אסורין כבפירות, ולא אמרינן דלא חשיבי מחובר לקרקע[יא].

דיני בדיקה. תבשיל שנמצא בו תולעת אחד או ב', משליכם ואוכל השאר, ואם נמצא בו ג' או ד' הכל אסור דהוחזק בתולעים, ואם אפשר לסננו ולהסיר התולעים מעביר התולעים והשאר מותר[יב]. אשה שנמצא אחר בדיקתה שרץ הנראה לעיניים כגון חומט, אסור לאכול מבדיקתה, אבל אם נמצאו רק תולעים המתליעים בתוך העלים שאינן נראים אלא לאחר שליקתן, מותר לאכול מבדיקתה[יג], ויש להזהירם על זה. והרש"ל לא אכל כלל מבדיקת נשים על פי הירושלמי (פסחים פ"ב ה"ז. ופ"ד ה"ג) דנשים עצילות הן, וכל שכן דדעתן קלות[יד], והש"ך[טו] מיישב מנהג העולם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ח. רמ"א שם. **ט.** שם סק"ט. **י.** הובאו בפתחי תשובה סי' פ"ד ס"ק ג. **יא.** רמ"א שם ס"ו. **יב.** יו"ד שם ס"ט והגה. **יג.** יו"ד שם סי"א. **יד.** עיין שבת לג: קידושין פ: **טו.** שם ס"ק ל"ה.

פָּרָשַׁת תַּזְרִיעַ יֵשׁ בָּהּ ז׳ מִצְוֹת עֲשֵׂה, וּב׳ מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה קסו

דִּין טֻמְאַת הַיּוֹלֶדֶת (מִצְוַת עֲשֵׂה ע״ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטַמֵּא הַיּוֹלֶדֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יב, ב ה) 'אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים וְגוֹ'. וְאִם נְקֵבָה תֵּלֵד וְטָמְאָה שְׁבֻעַיִם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַדָּמִים בְּאִשָּׁה נִדָּה אוֹ זָבָה הֵם הַמּוֹתָר שֶׁבַּגּוּף, וְכָל מוֹתָר מִשְׁרֵשׁ מַחֲלָה הוּא, וְעַל כֵּן אָמְרוּ חֲזַ״ל (רש״י שם, ב. ועיין נדה סג:) שֶׁ'אֵין אִשָּׁה רוֹאָה דָּם שֶׁלֹּא יִהְיוּ רֹאשָׁהּ וַאֲבָרֶיהָ כְּבֵדִים עָלֶיהָ'. וְאֵין סָפֵק כִּי אוֹתוֹ הַמּוֹתָר מַחֲלָה לָהֶן, וְכָל הַקָּרֵב בָּהֶן שׁוּם קָרְבָה, וְכָל שֶׁכֵּן בְּשִׁמּוּשׁ, מְעָתֵּד לְמַחֲלָה רָעָה. וְגַם הַיּוֹלֶדֶת הַנּוֹלָד בְּעוֹד שֶׁאוֹתוֹ הַמּוֹתָר מִתְגַּבֵּר עָלֶיהָ מְעָתֵּד לָחֳלָאִים רָעִים (חינוך). וּבַעֲבוּר כִּי טֶבַע הַנְּקֵבָה הִיא

משנה הלכות

קסו) גדר טומאתה. אשה שילדה ולד בין חי ובין מת, ואפילו ילדה נפל או הפילה שליא או שפיר מלא דם, ועברו עליה מ׳ יום משנתעברה טמאה לידה כנידה, ואפילו ילדה לידה יבשתא ולא ראתה דם, טומאתה ז׳ ימים לזכר וי״ד יום לנקבה[א]. הפילה שליא ואינו ניכר אי זכר או נקבה הולכין להחמיר ונותן לה ימי טומאה לנקבה וטוהר לזכר[ב].

טהרתה. טבלה לאחר ז׳ יום לזכר וי״ד לנקבה, וראתה דם כל ל״ג יום לזכר וס״ו יום לנקבה מותרת לבעלה מדין תורה והוא הנקרא דם טוהר[ג], ואסורה בתרומה ובקדשים[ד], אם לא טבלה לאחר ז׳ לזכר וי״ד לנקבה, לעולם היא בטומאתה עד שתטבול, והבא עליה כל זמן שלא טבלה בכרת, ועכשיו נהגו כל בנות ישראל לנהוג טומאה בדמי טוהר כמו בדמי טומאה, ואין האשה עולה מטומאתה עד שתספור ז׳ ימים נקיים שלמים לאחר ז׳ לזכר או לאחר י״ד לנקבה, ותתחיל למנותן מבערב בבדיקת הפסק טהרה, ואם ראתה בימי טוהר נוהגת כדין נידה גמורה[ה].

שאר פרטים. היולדת טומטום ואנדרוגינוס נותנין לה ימי טומאה של נקבה[ו]. ילדה תאומים אחת קודם שקיעת החמה והשני

קסו) א. רמב״ם הל׳ איסורי ביאה פ״י ה״א. יו״ד סי׳ קצ״ד ס״א-ב. **ב.** רמב״ם שם ה״ב וה״כ. יו״ד שם ס״ג. וש״ך שם ס״ק ג. **ג.** רמב״ם שם פ״ד ה״ה. **ד.** רמב״ם הל׳ טומאת משכב פ״ה ה״ד. **ה.** יו״ד שם ס״א בהג״ה. **ו.** רמב״ם הל׳ איסורי ביאה פ״י הי״ח. יו״ד שם ס״ח.

קַר וְלַח, וְהַלֵּחָה בְּרֵחֶם הָאֵם רַבָּה מְאֹד וְקָרָה, וְעַל כֵּן יָלְדָה נְקֵבָה, וּלְפִיכָךְ הִיא צְרִיכָה נְקָיוֹן גָּדוֹל מִפְּנֵי רִבּוּי הַלֵּחוּת וְהַדָּם הַמְעֻפָּשׁ שֶׁבָּהּ מִפְּנֵי קְרִירוּתָהּ. וּבְיָדוּעַ כִּי הֶחָלָאִים הַקָּרִים צְרִיכִים בְּנִקְיוּת אֲרִיכוּת זְמַן יוֹתֵר מִן הַחַמִּים, וְלָכֵן בְּזָכָר וְטֻמְאָה ז׳ יָמִים וּבְנְקֵבָה שְׁבוּעַיִם (חינוך. רמב״ן ויקרא שם ד). עוֹד אָמְרוּ (נדה לא:), מִפְּנֵי שֶׁרָגִיל בָּהּ וְקָץ בָּהּ אָמְרָה תּוֹרָה תְּהֵא טְמֵאָה ז׳ יָמִים, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא חֲבִיבָה עַל בַּעְלָהּ כְּשֶׁעַת כְּנִיסָתָהּ לַחֻפָּה. וּמִטַּעַם זֶה בְּנְקֵבָה, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ שָׂמֵחַ בָּהּ כִּבְזָכָר, יַמְתִּין עוֹד ז׳ יָמִים לְחַבְּבָהּ.

נדה ל״ה. מב. רמב״ם הל׳ איסורי ביאה פ״ז ופי״א, והל׳ טומאת משכב פ״ה, ספר המצוות מצות עשה ו׳, סמ״ג עשין רמ״ג, יורה דעה סי׳ קצ״ד.

משנה הלכות

לאחר שקיעת החמה, מונין ימי טומאה משיצא האחרון[ז]. יוצא דופן אם לא יצא טיפת דם מאותו מקום אמו טהורה מלידה ונידה וזבה[ח].

טומאתה. הנוגע בזב וזבה ובנידה וביולדת ובמצורע ובמשכבן ובמושבן, מטמא שנים ופוסל אחד, אחד הנוגע ואחד המסיט ואחד הנושא[ט].

חומר העבירה. והנה מחמת גודל פרסום ההלכה בין האומה היה הדבר לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה, וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן בעוונותינו הרבים החלו קלי וקלות הדעת לפרוץ פרצה בענין הטבילה, וחושבות שזה ענין חסידות או מנהג, כי יש להם אמבטי. על כן צריך להעתיק גודל העוון כדי להזהיר העם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך לדעת שכל העונשים הנאמרים בתורה הקדושה וחז״ל במי שעבר על איסור עריות הוא גם על איסור נידה, ושניהם בכרת עבור זה. והעובר בזדון לבו הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא פושע ישראל בגופו עבור זה. ודינו נפסק בדברי חז״ל (עיין ר״ה יז.) דמי שיש לו רוב עוונות ובתוך העוונות נמצא גם עוון זה נידון בגיהנם י״ב חדש, ואחך כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרתו לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם על פעם אחת, וכל שכן אם הופקר ח״ו בעיניהם עוון זה החמור לעבור כמה פעמים. גם הרבה פעמים גורם העוון הזה שתמות האשה בשעת לידתה כמו שאמרו חז״ל (שבת לא:) 'על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר'. גם עוון זה גורם כמה פעמים שימותו הבנים רח״ל, וגם

ז. יו״ד שם סי״ג. ח. יו״ד שם סעי׳ י״ד. ט. רמב״ם הל׳ טומאת משכב פ״א ה״א ופ״ה ה״א.

מִצְוָה קסז

שֶׁלֹּא יֹאכַל טָמֵא מִן הַקָּדָשִׁים (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכַל טָמֵא מִן הַקָּדָשִׁים עַד שֶׁיִּטְבֹּל וְיַעֲרִיב שִׁמְשׁוֹ, וְאִם צָרִיךְ כַּפָּרָה עַד שֶׁיָּבִיא קָרְבָּן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יב, ד) **'בְּכָל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בֵּיוָן שֶׁהַקְּרְבָּנוֹת רוּחָנִיִּים קְדוֹשִׁים רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה', אֵין רָאוּי לְטָמֵא לֶאֱכֹל מִן הַקֹּדֶשׁ, אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ יֹאכְלֵהוּ בְּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין קֶשֶׁר לָהֶן, וּרְחוֹקִים זֶה מִזֶּה כִּרְחֹק מִזְרָח מִמַּעֲרָב, שֶׁגַּם הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁאֵין הֶזֵּק לְרוּחָנִי מֵהַגּוּפָנִיִּים, מִכָּל מָקוֹם יַשְׁכִּיל וְיָבִין שֶׁהַמַּאֲכָל יוֹרֵד לְמַטָּה וְהָרֹאשׁ נִזּוֹן מֵהַהֶבֶל הָעוֹלֶה לְמַעְלָה, וְכֵיוָן שֶׁהוּא

משנה הלכות

יהיו רשעים גמורים כי הם בני תשע מידות[י], וכמה יצטער על זה לעתיד לבוא, כי לא די שהוא קלקל כל ימי חייו, גם הביא עוד רשעים לעולם. ויהי פעולתם הרעה מזכרת לו עוון לנצח. ועל כן כל איש יחוס לעצמו ועל דורותיו הבאים אחריו, ויתחזק על יצרו ויהיה לו טוב בזה ובבא. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

קסז) האיסור. טמא שאכל כזית מבשר קדשים בין קודש טהור בין קודש טמא קודם שטבל והעריב שמשו, במזיד חייב כרת ובהתראה מלקות, בשוגג קרבן עולה יורד[א]. אם צריך קרבן לכפרה אסור לאכול קודם שהביא כפרתו[ב]. והטומאה שחייבין עליה הוא שנטמא בטומאה שחייבין עליה כרת על ביאת מקדש[ג]. קודש שיש לו מתירין אינו חייב על אכילתו עד לאחר שיקריבו אותם, לכן אם אכל קודם זריקת דמים אינו לוקה, וכל שאין לו מתירין כיון שקדש בכלי חייבין עליו משום טומאה[ד]. אכל אימורין או פסח שלא נצלה, ולחמי תודה שלא הורמו חלתו, חייב משום טומאת הגוף[ה]. אכל קודש אחר שטבל ולא העריב שמשו או העריב שמשו ולא הביא כפרתו, לוקה ואינו חייב כרת, ובשוגג פטור מקרבן[ו].

קדשים שאינם ראוים. אכל קודש טמא בטומאת הגוף חייב ב' מלקיות, א' על טומאת בשר, ואחת על טומאת הגוף[ז]. אכל מן הגידים ועצמות והקרניים והטלפים אינו חייב כרת[ח]. אכל עצים ולבונה וקטורת

י. עיין נדרים כ: **קסז) א.** רמב"ם פי"ח מה' פסולי המוקדשין הי"ג. וראב"ד שם הי"ד. **ב.** רמב"ם שם הט"ו. **ג.** שם הי"ג. **ד.** שם הט"ז. **ה.** שם הי"ח-י"ט. **ו.** שם הי"ד. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם הכ"ב.

טָמֵא לֹא יֹאכַל הַקֹּדֶשׁ (עיר מקלט (לר"ד לידא) תוריע מצוה קסט)**. גַּם כִּי הַטָּמֵא אָסוּר לִכְנֹס לִמְקוֹם קְדֻשָּׁה, וּמִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוּשָׁבוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל קָדָשִׁים עַצְמָם. אַף כִּי בֶּאֱמֶת אֵין הַקְּדֻשָּׁה וְהַטֻּמְאָה יְכוֹלִין לִהְיוֹת יַחַד, וְהַקְּדֻשָּׁה חָלַף הָלַךְ לוֹ מִמְּקוֹם הַטֻּמְאָה.**

מכות יד: זבחים ל"ב: ק: רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, ספר המצוות ל"א תעשה קכ"ט, סמ"ג לאוין של"ט, יראים שצ"ב.

מִצְוָה קסח

דִּין קָרְבַּן יוֹלֶדֶת (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁתַּקְרִיב יוֹלֶדֶת קָרְבָּן כְּשֶׁיִּשְׁלְמוּ לָהּ יְמֵי טָהֳרָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יב, ו) **'וּבִמְלֹאת יְמֵי טָהֳרָהּ לְבֵן אוֹ לְבַת תָּבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ לְעֹלָה וּבֶן יוֹנָה אוֹ תֹר לְחַטָּאת'.**

משנה הלכות

להראב"ד[ט] חייב כרת. קדשים שבאו בטומאה כגון קרבנות ציבור שדוחים את הטומאה, שהיו רוב הקהל טמאים או הכהנים טמאים, הבשר אינו נאכל[י], והאוכלו חייב חוץ מפסח הבא בטומאה שהבשר נאכל לטמאי מתים[יא]. היה טמא בטומאה מדבריהם אינו לוקה, ואין צריך לומר שאינו חייב כרת, ומכין אותו מכת מרדות[יב]. אכל מבשר חטאות הנשרפות לאחר זריקה לוקה[יג]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

קסח) סדר ההקרבה. היולדת לאחר שעברו עליה מ' יום לזכר ופ' לנקבה מביאה קרבן ביום מ"א וביום פ"א, הביאה קודם לזה לא יצאה[יא]. מביאה בן יונה או תור לחטאת וכבש בן שנתו לעולה[יב]. הקדים עולה לחטאת כשר[יג] ויש פוסלין[יד]. אם לא תמצא ידה די שה, מביאה שתי תורים או שתי בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת, והוא הנקרא קרבן עולה ויורד[טו].

שאר פרטים. ובעל מביא קרבנות חובה לאשתו[טז], אבל נדרים ונדבות אין צריך להביא, דאם כן כשתכעוס תדור את כל נכסיו למקדש[יז]. היה עליה כמה לידות וחייבת בכמה קרבנות, קרבן אחת מתרת אותה לאכול

ט. שם הכ"ד. **י.** שם הל' ביאת מקדש פ"ד הי"א. והל' מעשה הקרבנות פ"י הכ"ג. **יא.** שם הל' קרבן פסח פ"ז ה"ח. **יב.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"ח הי"ב. **יג.** שם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ג. **קסח) א.** רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ה. **ב.** שם ה"ג. **ג.** תוס' פסחים נט. סד"ה זה בנה אב, הובא במשנה למלך הל' תמידין ומוספין פ"ט ה"ו. **ד.** ריטב"א קידושין יג: ד"ה ה"ג אלא מי כתיב ולפרצו. והובא במשנה למלך הנ"ל. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** שם הל' שגגות פ"י ה"ו. **ז.** תוס' ב"מ קד. ד"ה ה"ג בתוספתא.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ חֲז"ל (נדה לא:) אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי, בְּשָׁעָה שֶׁאִשָּׁה כּוֹרַעַת לֵילֵד מֵרֹב הַצַּעַר הִיא קוֹפָצָת וְנִשְׁבַּעַת שֶׁלֹּא תִּזְקֹק לְבַעְלָהּ יוֹתֵר, וְכַאֲשֶׁר יַעֲבֹר הַצַּעַר הִיא מִתְחָרֶטֶת עַל שְׁבוּעָתָהּ, וְלָכֵן תָּבִיא קָרְבָּן. גַּם לִתֵּן תּוֹדָה לְיוֹצְרָהּ וּלְדָבְקָה בּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה עִמָּהּ לְהַפְלִיא, שֶׁהִצִּילָהּ מִצַּעַר וְסַכָּנַת הַלֵּדָה. וְהַזְכִּיר הָעוֹלָה קֹדֶם לַחַטָּאת לְכַפֵּר עַל הַמַּחֲשָׁבָה שֶׁהִיא קוֹדֶמֶת לַמַּעֲשֶׂה (עיין חומת אנך (חיד"א) ויקרא יב, ח). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כְּבָר הַכָּתוּב בְּקָרְבַּן עוֹלָתָהּ 'כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ זָכָר', בְּסוֹד 'זָכָרְנוּ יְבָרֵךְ'[ח], כִּי הָעוֹלָה רוֹמֶזֶת לָעוֹלָם בַּמִּדָּה הַזֹּאת, וְהִיא נִשְׁבְּעָה לְהַרְחִיק עַצְמָהּ מִבַּעְלָהּ, לָכֵן תָּבִיא כֶּבֶשׂ זָכָר, לְקָרֵב הַמִּדּוֹת זוֹ לָזוֹ לִהְיוֹת יִחוּד אֶחָד, כִּי לָכֵן נִקְרָא 'קָרְבָּן', מִלְּשׁוֹן לְקָרְבָן יַחַד (מצודת דוד (רדב"ז מצוה תלב)).

כריתות ז: רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א, ספר המצוות מצות עשה ע"ו, סמ"ג עשין ר"כ.

משנה הלכות

בקדשים, ושאר קרבנות חובה עליה[ט]. היתה עליה ספק לידה כגון שהפילה ספק ולד או לא, מביאה קרבנות בספק, ומתנה על העולה שאם אינה חייבת תהיה עולת נדבה, והחטאת שאינה באה נדבה מביאה חטאת העוף שבאה על הספק ואינה נאכלת[י]. בעל שמביא קרבנותיה, אם הוא עשיר מביא קרבן עשיר, ואם הוא עני מביא קרבן עני[יא].

פרטי עני ועשיר. עניה שהביאה קרבן עשיר יצאה, עשירה שהביאה קרבן עניה לא יצאה[יב]. אם ידה משגת לשה ולא משגת לנסכים מביאה קרבן עני[יג]. ומביא אדם קרבן עני עבור בתו ושפחתו אף שהוא עשיר, מכל מקום כיון דמביא קרבן בשביל אחר די בקרבן עני[יד]. ודוקא שהם עניים, אבל אם הם עשירים צריכים קרבן עשיר[טו]. ועל קרבן יולדת עוברת על לאו דבל תאחר[טז]. אשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו היורשים עולתה[יז], ואם לא הקריבה כלל בחייה היורשים פטורים[יח]. ואוי לה אם תמות קודם שתקריבנו ותשא עוונה[יט]. ונוהג בכל נשי ישראל ואפילו שפחה, אבל גויה אפילו נתגיירה לאחר הלידה פטורה מקרבן[כ]

ח. ע"פ תהלים קטו, יב. **ט.** רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"י. **י.** שם ה"ז. **יא.** שם הל' שגגות פ"י ה"ו. **יב.** שם הי"ג. **יג.** שם ה"ב. **יד.** שם ה"ו. **טו.** רמב"ם בפירוש המשנה נגעים פי"ד מי"ב, הובא בלחם משנה ובמנחת חינוך. **טז.** מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א הי"ג. **יח.** מנחת חינוך. **יט.** חינוך. **כ.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם שם הי"א.

מִצְוָה קסט

לְהָבִיא מְצֹרָע אֶל הַכֹּהֵן (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַמְּצֹרָע לָבֹא אֶל הַכֹּהֵן לִשְׁאֹל אֶת פִּיו לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יג, ב) 'אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְגוֹ' וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לִקְבֹּעַ בְּנַפְשֵׁנוּ כִּי הַשְׁגָּחַת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא פְּרָטִית עַל כָּל אֶחָד מִבְּנֵי אָדָם, וְעֵינָיו פְּקוּחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵיהֶם וְצַעֲדֵיהֶם. וְלֹא יִקַּח הַדָּבָר כְּחֹלִי הַבָּא בְּמִקְרֶה, אֶלָּא יִתֵּן לֵב כִּי הַחֵטְא גָּרַם אוֹתוֹ, וְיָשִׁיב אֶל לִבּוֹ כִּי מֵחֲמַת לָשׁוֹן הָרָע בָּא לוֹ כֵּן (חינוך). וְצִוָּהוּ הַבּוֹרֵא שֶׁיִּהְיֶה מָבְדָּל

משנה הלכות

קסט) מראות נגעים. ד' מראות צרעת הן בעור הבשר, ואלו הן, לובן נראה כשלג והוא הנקרא בהרת, ולובן דיהה מעט מזה נראה כצמר נקי של כבש בן יומו הנקרא שאת, דיהה מן השאת כסיד ההיכל הוא תולדות הבהרת ונקראת ספחת, לובן דיהה מסיד ההיכל ונראה כקרום הביצה והיא תולדת השאת ונקראת ג"כ ספחת, למדת שהמראה שהיא כסיד ההיכל נקראת ספחת הבהרת, וכקרום ביצה ספחת השאת[א]. ד' מראות הללו כולן מצטרפין זה עם זה בין להקל בין להחמיר[ב]. ולעולם הוא בטומאתו עד שידהה למטה מכקרום ביצה[ג]. היה במראה הלובן מקצת אדמומית מעורבת בו, גם זה נגע צרעת הוא, ונקרא פתוך[ד]. אין המראות הללו מטמאין עד שידמו בראית העין שהם עמוקים מן העור, ולא שיהיו עמוקים ממש, אלא כעין מראה החמה שנראית עמוקה מהצל, דכתיב (ויקרא יג, ג) 'ומראה הנגע עמוק מעור בשרו'[ה]. שיעורו כגריס הקלקי, שהוא שש שעורות על שש שעורות, היה ארכו אפילו אמה ואינו רחב שש, אין זה נגע צרעת[ו].

שאר סימנים. ויש עוד ג' סימני טומאה. א) שתי שערות לבנות שצמחו בנגע גדולות שיהו ניטלות בזוג, ב) מחית בשר חי כעדשה באמצע הנגע, ג) פשיון, כלומר שפשה הנגע לחוץ בכל שהוא. מחית ושער לבן הם סימני טומאה לעולם, ופשיון אינו סימן טומאה אלא לאחר ההסגר שבעת ימים[ז]. פרחה צרעת בכולו טהור הוא[ח].

ראית הנגע. כהן שאינו מכיר מראות ושמותיהן לא יראה את הנגעים, אבל

קסט) א. רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"א ה"ב. **ב.** שם ה"ג וה"ה. **ג.** שם ה"א. **ד.** שם ה"ד. **ה.** שם ה"ו. **ו.** שם ה"ז-ח. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם פ"ז ה"ה.

וּמְפָרֵשׁ לְבַדּוֹ, עַד שֶׁלֹּא יִתְעַסֵּק בְּשִׂיחַת הָרְשָׁעִים שֶׁהוּא הַלֵּיצָנוּת וְלָשׁוֹן הָרָע, הִתְבּוֹנְנוּ מָה אֵרַע לְמִרְיָם הַנְּבִיאָה שֶׁדִּבְּרָה בְּאָחִיהָ, אַף שֶׁמָּסְרָה עַצְמָהּ לְהַצִּילוֹ מִן הַמַּיִם, וְלֹא דִּבְּרָה בִּגְנוּתוֹ, קַל וָחֹמֶר לִבְנֵי אָדָם הָרְשָׁעִים הַטִּפְּשִׁים שֶׁמַּרְבִּים לְדַבֵּר גְּדוֹלוֹת וְנִפְלָאוֹת (רמב"ם הל' טומאת צרעת פט"ז ה"י). וְלָכֵן יָבוֹא אֶל הַכֹּהֵן שֶׁהוּא עוֹמֵד לְכַפָּרַת הַחוֹטְאִים, וְעִם חֶבְרַת הַמְכַפֵּר אוּלַי יְהַרְהֵר בִּתְשׁוּבָה. וְלָכֵן לִפְעָמִים צָרִיךְ הֶסְגֵּר שֵׁנִית, שֶׁלֹּא שָׁם עַדַיִן כָּל לִבּוֹ לִתְשׁוּבָה (חינוך).

מס' נגעים. שבועות ב. רמב"ם הל' טומאת צרעת, ספר המצוות מצות עשה ק"א, סמ"ג עשין רל"ד.

משנה הלכות

תלמיד חכם ישראל רואה ואומר לכהן עם הארץ ואפי' לכהן חרש שוטה וקטן אמור טמא אמור טהור[ט]. כהן חלל פסול, סומא באחד מעיניו ואפילו רק כהה מאור עיניו, אינו רואה את הנגעים[י]. ואין רואים נגעים אלא ביום[יא]. ואין אדם רואה נגעי עצמו[יב]. וצריך עיון אי תלמיד חכם מצורע אומר לכהן חרש שוטה וקטן או עם הארץ שיטמאו או יטהרו אי זה בכלל רואה נגעי עצמו, או להיפוך בכהן מצורע ותלמיד חכם רואה ואומר שיאמר על עצמו, (עיין מנחת חינוך).

שאר פרטים. עוד יש מין השחין והמכוה שהתחילו להרפאות ונעשה עליהם כקליפת השום, וזו היא צרבת השחין ומחית המכוה האמורה בתורה, ומטמאות בשער לבן או בפשיון, ואין בהם הסגר אלא שבוע אחד, נולדו בו סימני טומאה יחליטו, ואם לאו יפטרנו[יג]. מצורע בין מוסגר ובין מוחלט הוא אב הטומאה ומטמא אדם במגע ובמשא ובמשכב ומושב כזב, וכלים במגע, וכלי חרס באויר[יד], ובביאתו לבית כל אשר בבית נעשה ראשון לטומאה, ומשתלח חוץ לעיר[טו]. אין בין מצורע מוחלט למוסגר אלא פריעה ופרימה ותגלחת וצפרים[טז]. נוהג בכל מקום ובכל זמן שיש בקיאים במראות נגעים בזכרים ונקבות.

ט. שם פ"ט ה"ב. **י.** שם ה"ה. **יא.** שם ה"ו. **יב.** שם ה"א. **יג.** רמב"ם שם פ"ה ה"ד. **יד.** שם פ"י ה"א. **טו.** שם הי"ב. **טז.** שם ה"י.

מִצְוָה קע

אֶת הַנֶּתֶק לֹא יְגַלֵּחַ (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלֵּחַ שְׂעַר הַנֶּתֶק, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יג, לג) 'וְאֶת הַנֶּתֶק לֹא יְגַלֵּחַ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַרְאוֹת לָהָאָדָם שֶׁלֹּא יֵהָא בּוֹעֵט בְּיִסּוּרִין אֶלָּא יִהְיֶה מְקַבְּלָם בְּאַהֲבָה, וְיִסְבֹּל אֵיזֶה צַעַר וְעֹנֶשׁ שֶׁיַּעֲנִישֵׁהוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהֵם שְׁלוּחֵי יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְטוֹבָתוֹ, לְעוֹרְרוֹ וּלְהַזְכִּירוֹ מֵחַטָּאָיו וּלְמָרֵק עֲוֹנוֹתָיו. וְאַל יַחְשֹׁב לְהַחְכִּים לְהַסְתִּיר עָנְשׁוֹ וּלְהַעְלִימוֹ מִן הַבְּרִיּוֹת לְמַעַן לֹא יַחְשְׁדוּהוּ בְּחֵטְא, רַק יְבַקֵּשׁ וְיִתְחַנֵּן לְהָאֵל שֶׁיְּרַפְּאֵהוּ מֵחֵץ מַכָּתוֹ (חינוך. טעמי מצוות (לר"מ הכבלי) לא תעשה צא). וְיִתְחָרֵט עַל חַטָּאתוֹ שֶׁסִּפֵּר לָשׁוֹן הָרָע

משנה הלכות

קע) תגלחות איסור וחיוב של נתק. מצורע שהיה לו שער הנתק וגלחם לוקה[א]. אלא כך הוא עושה מגלח סביב הנתק, ומניח שתי שערות סמוך לו, כדי שיהא מכיר הפשיון אם יהיה, והתגלחת כשרה בכל אדם ובכל דבר[ב]. ואינו חייב אלא כשיגלח בתער לרמב"ם, ולהראב"ד אפילו בתולש חייב[ג]. הסגירו ולא גלחו הרי זה מוסגר[ד].

דיני נתק. נתק הוא נגע הראש או הזקן שנפלו השערות שבהן, ונשאר המקום פנוי הוא נקרא נתק, אשה או סריס שהעלו זקנם שעיר מיטמאו בנתק, שיעור הנתק ככגריס המרובע, ונתק לא בעי מראה עמוק מן העור כנגע צרעת[ה]. ומטמאה בב' סימנים בשיער צהוב דק, ובפשיון, ויש בהן הסגר שני שבועות, אם לא פשה בראשונה יסגיר שנית[ו]. צמח בו ב' שערות שחורות, הרי זה סימן טהרה בין שצמחו באמצע הנתק, או בסופו[ז], והיה ארכן כדי לכוף ראשון לעיקרן[ח]. נתק שפשה על כל הראש או על כל הזקן ולא נשאר שיער כלל הרי זה טהור[ט].

שאר פרטים. הראש והזקן אין מעכבין זה את זה ואין מצטרפין זה עם זה ואין פושין מזה לזה, ומהפרק של לחי העליון עד פיקה של גרגרת, מותח חוט מאוזן לאוזן, מן החוט ולמעלה הוא מכלל הראש, ומן החוט ולמטה מכלל הזקן[י]. תגלחת נזיר אינו דוחה לתגלחת הנתק. והרמב"ן לא חשב לאו זה, וכתב שזה בכלל הלא תעשה של השמר בנגע

קע) א. רמב"ם פ"י מהל' טומאת צרעת ה"א. **ב.** שם פ"ח ה"ג. **ג.** שם פ"י ה"א. **ד.** שם פ"ח ה"ג. **ה.** שם ה"א. **ו.** שם ה"ב. **ז.** שם ה"ה. **ח.** שם ה"ו. **ט.** שם הי"ב. **י.** שם הי"ד.

בַּסֵּתֶר, וְנִפְרָעִים מִמֶּנּוּ בְּגָלוּי כְּדֵי שֶׁיְּקַבְּלוּ הָעוֹלָם מִמֶּנּוּ תּוֹכָחָה וְיִמָּנְעוּ מֵעֲשׂוֹת רַע (טעמי מצוות שם).

מסכת נגעים. רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"ח ופ"י, ספר המצוות לֹא תעשה ש"ז, סמ"ג לאוין שם"ב.

מִצְוָה קעא

הַנְהָגַת הַמְּצֹרָע (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּתְנַהֵג הַמְּצֹרָע כַּמִּשְׁפָּט הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יג, מה) 'וְהַצָּרוּעַ אֲשֶׁר בּוֹ הַנֶּגַע בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרֻמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא'.

משנה הלכות

הצרעת[א], וכן נראים דעת היראים ועוד איזה מוני המצות. ונוהג בכל מקום ובכל זמן במקום שיש שם כהן מיוחס וחכם לראות הנגעים.

קעא) המצוה. קיום המצוה. מצורע מוחלט על ידי כהן פורע ופורם[א] (פי' מגדל שערו וקורע בגדיו כאבל[ב]). ואם לבש בגד קרוע אין צריך לחזור ולקרעו, דאין עליו מצות קריעה כבאבל רק שבגדיו יהיו קרועים[ג]. ואפילו כהן גדול מצורע קורע[ד], אף שאינו קורע על המת[ה].

מצורע מוסגר. מצורע מוסגר אינו פורע ופורם, ואם נטהר מתוך ההסגר פטור מתגלחת, ואין צריך להביא ציפורים, הנטהר מתוך החלט חייב בתגלחת ובקרבנות, ולענין שאר ענינים טומאתם שוה[ו].

טומאת מצורע. מצורע הוא אב הטומאה, ומטמא אדם במגע ובמשא[ז] ובחיבורין (פי' שהיה מחובר לו כלי בשעה שנגע במצורע[ח]). ומטמא משכב ומושב אפילו תחת אבן מטמא, וכלים מטמא במגעו וכלי חרס באוירו[ט]. מצורע מטמא בביאה לבית כל אשר בבית, עמד תחת האילן והטהור עובר נטמא הטהור, עבר המצורע והטהור עומד לא נטמא[י]. ואינו מטמא אלא דרך ביאה, נכנס לאוהל מאחוריו חוץ מחוטמו הבית טהור[יא]. נכנס לבית הכנסת עושין לו מחיצה גבוה י' טפחים, נכנס ראשון ויוצא אחרון[יב]. ומשונה

יא. בהשגות לספר המצוות ד"ה כתב הרב והמצוה שלש מאות ושבע. **קעא) א.** רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"י ה"ו. **ב.** עיין רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"א ה"ח והי"ד. ועיין לעיל מצוות קמ"ט ק"נ. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' טומאת צרעת שם. **ה.** שם הל' כלי המקדש פ"ה ה"ו. **ו.** שם הל' טומאת צרעת שם ה"י. **ז.** שם הי"א. **ח.** שם הל' אבות הטומאה פ"ו הי"ב. **ט.** שם הל' טומאת צרעת שם הי"א. **י.** שם הי"ב. **יא.** שם פט"ז ה"ה. **יב.** שם פ"י הי"ב.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת בְּגוּפוֹ עִנְיָן שֶׁיַּכִּירוּהוּ בְּנֵי אָדָם שֶׁהוּא טָמֵא, וְיָסוּרוּ מִמֶּנּוּ וְלֹא יִטַּמְּאוּ. וּמִזֶּה גַּם יִקַּח הַהִתְמִיוֹן בְּנַפְשׁוֹ בְּהַרְחָקָתוֹ מִבְּנֵי אָדָם, וְיֵדַע כִּי בְּסִבַּת הַחֵטְא יֵרָחֵק הָאָדָם מִכָּל טוּב וְיָשׁוּב מְדֻרְכּוֹ הָרָעָה, כְּאָמְרָם זַ"ל (ערכין טז:) הוּא הִבְדִּיל בְּלָשׁוֹן הָרָע בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ וּבֵין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, לְפִיכָךְ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶהֱלוֹ (חינוך). וּבְמִדָּה שֶׁמָּדַד מוֹדְדִין לוֹ, וַהֲרֵי לְךָ מוֹפֵת כִּי בְּסִבַּת הַחֵטְא יֵרָחֵק הָאָדָם, מִתִּינוֹק שֶׁנּוֹלַד הַכֹּל אוֹהֲבִין אוֹתוֹ קְרוֹבִים וּרְחוֹקִים, וּמְשֶׁהִתְחִיל לְהִתְגַּדֵּל מִתְרַחֲקִים מִמֶּנּוּ לְאַט לְאַט לְפִי מַעֲשָׂיו, וְאִם נַעֲשָׂה צַדִּיק נִתּוֹסֵף עָלָיו אַהֲבָה, כִּי חֵן וָחֶסֶד עַל פָּנָיו, וְאִם לְהִפּוּךְ נִתְרַחֵק מִכָּל הָעוֹלָם, וְהָבֵן זֶה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד 'רֹאשׁוֹ יְהֶיה פָרוּעַ' כִּי הַשְּׂעָרוֹת הֵם כֹּחוֹ שֶׁל אָדָם, 'וְעַל שָׂפָם יַעֲטֶה' כְּאִלֵּם לֹא יִפְתַּח פִּיו, שֶׁפִּיו גָּרַם לוֹ שֶׁהַדִּבּוּר הַקָּדוֹשׁ נִפְסַק מִמֶּנּוּ, 'וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא', חַד לְדִכּוּרָא וְחַד לְנוּקְבָא דְּהַהוּא סִטְרָא אַחֲרָא (עץ החיים (טובייאנה) מצוה רלה).

פסחים פז: מגילה ח: מו"ק ז.: טו. ערכין טז: סוטה כג. חולין עח. נגעים פי"ד. רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"י, ספר המצוות מצות עשה קי"ב, סמ"ג עשין רל"ח.

משנה הלכות

טומאת אוהל במצורע מטומאת אוהל במת, שבמת מטמא מיד, ובמצורע אם נכנס ברשות מטמא מיד ואם לא נכנס ברשות צריך שישהה כדי שיעור של הדלקת נר, ולקצת פוסקים ראשונים יש חילוק בין עומד ליושב, עיין במס' נגעים (פי"ג מ"ז) ובתוס' יו"ט וקרבן אהרן שם, וברא"ש[יג], ובתוס' ביבמות[יד], ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' רכ"ו).

שאר פרטים. מצורע אסור בשאילת שלום ולספר ולכבס, ומותר ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה[טו], ומותר לקרות ולשנות ולדרוש ובעשיית מלאכה[טז]. אסור ליכנס בעיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ואם נכנס עובר בעשה, הנכנס לירושלים עובר גם בלאו[יז]. אשה אינה פורעת ואינה פורמת ולא עוטה על שפה, ויושבת חוץ לעיר ומודיעה לאחרים שהיא טמאה[יח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן שיש כהן מיוחס בדינים אלו.

יג. כלים פ"א מ"ד. **יד.** קג: ד"ה כיון שנכנס. **טו.** רמב"ם שם ה"ו. **טז.** כסף משנה שם. ועיין מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ג ה"ח. **יח.** רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"י ה"ח.

מִצְוָה קעב

נִגְעֵי בְּגָדִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת בִּנְגְעֵי בְּגָדִים כַּמִּשְׁפָּט הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יג, מז) 'וְהַבֶּגֶד כִּי יִהְיֶה בּוֹ נֶגַע צָרַעַת' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאֱמֶת שֶׁהַצָּרַעַת בִּבְגָדִים וּבְבָתִּים אֵינוֹ מִמִּנְהָגוֹ שֶׁל עוֹלָם אֶלָּא אוֹת וָפֶלֶא בְּיִשְׂרָאֵל לְהַזְהִירָן מִלָּשׁוֹן הָרָע, וְהַמְסַפֵּר לָשׁוֹן הָרָע מִשְׁתַּנּוֹת קוֹרוֹת בֵּיתוֹ, וְהוּא סִימָן לוֹ לִתְשׁוּבָה וַחֲרָטָה. אִם חָזַר בּוֹ יִטְהַר בֵּיתוֹ, וְאִם עָמַד בְּרִשְׁעוֹ יֻתַּץ. וּמַזְהִירִין בּוֹ שֵׁנִית, וּמִשְׁתַּנִּין כְּלֵי הָעוֹר שֶׁבְּבֵיתוֹ, אִם חָזַר בּוֹ יִטְהֲרוּ וְאִם לָאו יִשָּׂרְפוּ. וּמַזְהִירִין בּוֹ פַּעַם שְׁלִישִׁית בְּגוּפוֹ וּמִשְׁתַּנֶּה עוֹרוֹ וְיִצְטָרַע, וּמִצְטָעֵר עַד שֶׁיָּבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֹ (רמב"ם הל' טומאת צרעת פט"ז ה"י). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי כְּמוֹ שֶׁמִּתְהַוֶּה

משנה הלכות

קעב) בגדים המיטמאין. אין מטמאין בנגעים אלא בגדי צמר ופשתים וכלי עור המעובדים בלבד[א].

סימני טומאה. ג' סימני טומאה הן, ירקרק אדמדם ופשיון, פי' ירקרק הוא ירוק שבירוקים, אדמדם הוא אדום שבאדומים, ופשיון אם פשה הנגע, ושיעורו כגריס, ושתי המראות מצטרפין לכגריס[ב]. שיעור גודל הבגד לכל הפחות ג' אצבעות על ג' אצבעות, פחות מזה אינו מטמא, בגדים לבנים מטמאים ולא צבועים[ג]. סגר הכהן הבגד שבוע ופשה בו הנגע, מחליטו ושורפו, ואם לא פשה בסוף השבוע ועמד בעינו טעון כיבוס במקום הנגע ומעט חוץ לנגע בז' סימנים המבוארים בדברי רז"ל ומסגירו שנית, אם נשתנה מירקרק לאדמדם או להיפוך קורע מקום הנגע ושורפו ופוטר שאר הבגד, ומכבסו ומטבילו והוא טהור[ד]. ועיין בראב"ד[ה]. וכן אם כיהה למראה שלישית טהור[ו].

דיני הבגד. עמד במראה שהוסגר בו בתחילה ולא נשתנה מחליטו ואסור בהנאה, וישרוף את כל הבגד ואפרו מותר[ז]. בגדים מנוגעים משתלחין מחוץ לעיר אפילו אינה מוקפת חומה, וזה חומר בבגדים מאדם, דאדם אינו משתלח אלא ממוקפת חומה[ח]. בגד שקרע ממנו מקום הנגע, ותפר מטלית,

---

קעב) א. רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ג ה"א וה"ד. **ב.** שם פי"ב ה"א. **ג.** שם ה"י. **ד.** שם ה"א וה"ה. **ה.** שם ה"א. **ו.** ראב"ד וכסף משנה שם. **ז.** רמב"ם שם ה"א, ומשנה למלך שם. ומנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם פי"ג הט"ו.

לָאָדָם לִבּוּשׁ מֵהַמִּצְוֹת הַנִּקְרָא בְּדִבְרֵי חֲז"ל 'חֲלוּקָא דְּרַבָּנָן', כֵּן מִתְהַוֶּה לִבּוּשׁ הַטֻּמְאָה בַּעֲבֵרוֹת, וְכַאֲשֶׁר יִרְאֶה הַצָּרַעַת בְּבִגְדוֹ יֵדַע כִּי ה' סָר מֵעָלָיו וְנִתְלַבֵּשׁ בְּטֻמְאָה וּמַעֲשָׂיו מְפָרְסָמִים לַכֹּל, וְיִשְׁתַּדֵּל לְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עִוֵּת **וְיִתְרַפֵּא** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה עט).

נגעים פי"א זבחים צח: רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ב וי"ג, ספר המצוות מצות עשה ק"ב, סמ"ג עשין רל"ח.

פָּרָשַׁת טָהֳרָה י"א מִצְוֹת עֲשֵׂה

מִצְוָה קעג

טָהֳרַת הַמְּצֹרָע (מִצְוֹת עֲשֵׂה ע"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטַהֵר מְצֹרָע מֻחְלָט בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יב, ב) **'זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ'.**

משנה הלכות

וחזר הנגע כגריס על הבגד, מתיר את המטלית ומצילה, ושורף שאר הבגד, חזר הנגע על המטלית שורף את הכל[ט]. התופר מטליות שאין בכל אחת מהן שלש על שלש ועשה מהן בגד הרי זה מטמא בנגעים, שהתפור כארוג'. ואם היו המטליות מהן צבועין ומהן לבנים, ונראה נגע בלבן שבו, מסגירין אותו, אם עמד שני שבועות נטמא כולו וישרף[יא]. בגדי עכו"ם אין מטמאין בנגעים[יב]. ובשאר דברים דינו כדיני נגעי אדם. ונוהג בבגדי זכרים ונקבות.

קעג) טהרתו. קיום המצוה, מצורע לאחר שנתרפא מביא כלי של חרס חדש ונותן לתוכה רביעית מים חיים, ומביא שתי ציפורי דרור טהורות לשם טהרת המצורע, ושוחט את הברורה שבשתיהן על המים שבכלי חרס, וממצה עד שיהיה הדם ניכר במים, וחופר וקובר את הציפור השחוטה בפניו, נוטל עץ ארז ארכו אמה ועביו כרביע כרעי המיטה, ואיזוב שאין לו שום שם לווי ולא יהא פחות מטפח, ושני תולעת משקלו שקל, וכל השיעורים הלכה הם, ולוקח עם שלשתן את הציפור החיה, וד' מינין אלו מעכבין זה את זה, עץ ארז ואיזוב שנתקפלו פסולין, כורך האיזוב עם הארז בלשון של זהורית ומקיף להם ראשי אגפים וראש הזנב של הציפור החיה, וטובל ארבעתן במים שבכלי ובדם שעליהם, ומזה ז' פעמים על גב ידו של מצורע, ולוקח את הציפור

ט. שם פי"ב ה"ו. **י.** שם הי"ב. **יא.** שם הי"ג. **יב.** שם פי"ג ה"ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁצִּוְּתָה תּוֹרָה בִּדְינֵי טָהֳרָה לְקַח עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנֵי תוֹלַעַת, לְרַמֵּז שֶׁבָּא לוֹ הַצָּרַעַת מֵחֲמַת שֶׁדִּבֵּר לָשׁוֹן הָרָע מִפְּנֵי שֶׁהָיָה גְּבֹהַּ לֵב שֶׁהוּא כְּאֶרֶז שֶׁהוּא אִילָן גָּבוֹהַּ, וְעַתָּה יַשְׁפִּיל עַצְמוֹ כְּאֵזוֹב[א], וּשְׁנֵי תוֹלַעַת גַּם כֵּן רָמְזוּ שֶׁיַּשְׁפִּיל עַצְמוֹ כְּתוֹלַעַת, עַל דֶּרֶךְ 'וְאָנֹכִי תוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ' (עיין חינוך). גַּם שְׁנֵי תוֹלַעַת לְרַמֵּז עַל הַחֲטָאִים שֶׁאָדָמִים כַּתּוֹלָע כַּצֶּמֶר יִהְיוּ[ב] (עיין תורת העולה (רמ"א) פס"ח). וְיִשָּׂרְפֵם יַחַד מוֹרֶה שֶׁיִּהְיֶה עָפָר וָאֵפֶר. וּשְׁנֵי צְפָּרִים הַמְצַפְצְפִים שֶׁיְּכַפְּרוּ עַל צְפְצוּף הַפֶּה (ערכין טז: ויק"ר טז, ז. חינוך). וְאִם יָשׁוּב לְכִסְלָה אוֹי לוֹ, כִּי עוֹף הַשָּׁמַיִם יוֹלִיךְ אֶת הַקּוֹל[ג] (מעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה פ). וְאִם לֹא שָׁב הָיָה צִפּוֹר הַמִּשְׁתַּלַּחַ חוֹזֵר לְבֵיתוֹ בָּעֶרֶב, וְיָדְעוּ הַכֹּל שֶׁעֲדַיִן הוּא בְּמִרְיוֹ (תרגום יונתן בן עוזיאל ויקרא יד, ז). וּמַיִם חַיִּים כִּי נְקוֹט כְּלָלָא בִּידָךְ כִּי כָּל טָהֳרָה מֻכְרָח לִהְיוֹת בְּמַיִם, כְּדֵי שֶׁיַּחְשֹׁב בְּלִבּוֹ

משנה הלכות

החיה וזורקה חוץ לחומה ומשלחה על פני השדה, עומד בעיר וזורקה חוץ לחומה, חזרה משלחה אפילו מאה פעמים, אחר כך הכהן מגלח המצורע בתער על כל בשרו הנראה, ואפילו בבית השחי ובית הערוה, ואח"כ המצורע מכבס את בגדיו וטובל ויטהר מלטמא בביאה אל האוהל ומלטמא משכב ומושב, נכנס לפנים מן החומה ומונה ז' ימים, ובאותן הימים אסור בתשמיש המיטה, והמצורעת מותרת בתשמיש המיטה[א], ומטמא אדם וכלים ובגדים במגע אבל לא במשא, ביום הז' מגלחו הכהן שנית כבראשונה ומכבס בגדיו וטובל ויטהר כטבול יום, העריב שמשו אוכל בתרומה, הביא כפרתו אוכל בקדשים[ב]. כשהוא מגלח בשתי התגלחות אינו אלא בתער, ואם גילח שלא בתער לא עשה כלום, וכן אם שייר שתי שערות, ואינו מגלחו אלא כהן[ג]. ומצוה באותו כהן שטימאו לטהרו, והכל כשרין לטהרו אפילו זב ואפילו טמא מת, ואין מצורע מטהר מצורע, ואין מטהרין שני מצורעין כאחת[ד].

דיני הציפורים. הציפורים מצותם שיהיו שוים במראה ובקומה ובדמים ולקיחתם כאחד, ואע"פ שאינן שוות כשרות[ה]. וקודם שילוח אסורים בהנאה, ולאחר שילוח מותרת בהנאה[ו]. ומפליאות הבורא ב"ה שטבע בכל בריותיו אשר ברא, שכתב בתרגום יונתן בן עוזיאל (ויקרא יד, ז) שאם האיש הזה היה עתיד לחזור לצערתו, היה הציפור המשולח

קעג) א. רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"א ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם ה"ו. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם ה"ז. ועיין קדושין נז.

א. עיין תנחומא חוקת ו. **ב.** ע"פ ישעיה א, יח. **ג.** ע"פ קהלת י, כ.

כְּאִלּוּ הוּא בְּרִיָּה חֲדָשָׁה, כְּמוֹ שֶׁהָיָה הָעוֹלָם כֻּלּוֹ מַיִם קֹדֶם הֱיוֹת בּוֹ אָדָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בראשית א, ב) 'וְרוּחַ אֱלֹקִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם' (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שְׁנֵי צְפָּרִים רוֹמֵז לְיֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר הָרָע, וּבְסִבַּת הַיֵּצֶר הָרָע חָטָא, וְלָכֵן 'וְשָׁחַט אֶת הַצִּפּוֹר הָאֶחָת' (ויקרא שם ה) הוּא הַיֵּצֶר הָרָע, לְאַחַר שֶׁשָּׁב. וְהַצִּפּוֹר הַחַי שֶׁמְּקַבֵּל מִמֶּנּוּ הַחִיּוּת יְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי, שֶׁהוּא יִהְיֶה הַבַּעַל הַבַּיִת שָׁלּוֹ (עיין שפתי כהן (צפת) ויקרא יד, ה).

נגעים פי"ד, סוטה טז: רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"א, ספר המצוות מצות עשה ק"י, סמ"ג עשין ר"ו, יראים ש"ו.

מִצְוָה קעד

תִּגְלַחַת הַמְּצֹרָע (מִצְוֹת עֲשֵׂה פ')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיְּגַלַּח הַמְּצֹרָע אֶת כָּל שְׂעָרוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי לְטָהֳרָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יד, ט) 'וְהָיָה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ'.

משנה הלכות

על פני השדה בו ביום חוזר לביתו של מצורע, וכן בנגעי בתים, ומה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך. ונוהג בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בזכרים ונקבות.

קעד) סדר תגלחת. קיום המצוה. שתי תגלחת נאמרו במצורע, אחת ביום טהרתו (עיין מצוה קע"ג) ואחת לאחר שבעת הימים כשבא להביא כפרתו[א]. שניהם צריכים להיות בתער, וצריך לגלח כל שערות, לא גילח אפילו הניח רק שתי שערות לא עשה כלום, וצריך להיות כל גופו כדלעת, לא גילח בתער אינו כלום, הניח שתי שערות בראשונה וגילחן בשניה לא עלתה אלא לתגלחת אחת[ב]. וחשב הרמב"ם[ג] תגלחת מצורע מצות עשה בפני עצמה, והבאת קרבנותיו מצוה בפני עצמה. והתגלחת צריך דוקא על ידי כהן אפילו טמא מת, ואין מצורע מגלח מצורע[ד]. ואח"כ מכבס בגדיו וטובל ונטהר כטבול יום האוכל במעשר, העריב שמשו אוכל בתרומה, הביא קרבנותיו מותר בקדשים[ה].

שאר פרטים. ונסתפקו הפוסקים מצורע שאין לו שער אי תגלחת מעכב, ובנזיר מפורש ברמב"ם[ו] דאינו מעכב, ועיין בתוי"ט מס' נגעים (פי"ד) ובמנחת חינוך

ז. ויקרא שם ז. **קעד) א.** רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"א ה"א-ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"א. ספר המצוות עשין ק"י קי"א. ועיין חינוך. **ד.** שם ה"ו. **ה.** שם ה"ב. **ו.** הל' נזירות פ"ח ה"ה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי שֵׁעָר הַטֻּמְאָה מִצַּד הַטֻּמְאָה הוּא גָּדֵל, וְכֹחַ הַטֻּמְאָה הוּא בַּשֵּׂעָר, כְּדִכְתִיב (דברים לב, יז) 'לֹא שְׂעָרוּם אֲבֹתֵיכֶם', 'לַשְּׂעִירִם' וְגוֹ' (ויקרא יז, ז). וְצָרִיךְ הַכֹּהֵן אִישׁ הַחֶסֶד לְהַעֲבִיר מֵעָלָיו רוּחַ הַטֻּמְאָה כְּדֵי לְטַהֲרוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תלב[ח]). גַּם שְׁיָרְאֶה עַצְמוֹ כְּאִלּוּ הַיּוֹם נִבְרָא וְהַיּוֹם מַתְחִיל שְׁעָרוֹ לְצָמֹחַ, וְיִחַדֵּשׁ מַעֲשָׂיו לְטוֹבָה, כִּי בִּהְיוֹת הָאָדָם מְנֻקֶּה מִכָּל שֵׂעָר אָז יִנָּקֶה יָפֶה מִכָּל לִכְלוּךְ, וְיַעֲשֶׂה מַעֲשֵׂה הַנְּקִיּוּת מִבִּפְנִים וּמִבַּחוּץ, וְינֻקֶּה רַעְיוֹנָיו וּמַעֲשָׂיו וְיַהַפְּכֵם מֵרָעָה לְטוֹבָה (חינוך). וּפֵרְטָה הַתּוֹרָה ג' אֲבָרִים, 'רֹאשׁוֹ' לְכַפֵּר עַל גַּסּוּת הָרוּחַ, 'זְקָנוֹ' הֵם הַשְּׂעָרוֹת סָבִיב לְפִיו לְכַפֵּר עַל פִּיו הַמְדַבֵּר לָשׁוֹן הָרָע, 'וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו' לְכַפֵּר עַל צָרוּת הָעַיִן (כלי יקר ויקרא יד, ט). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז בֵּיוָן שֶׁהִתְנָאָה וּבְגַבּוֹת עֵינָיו כְּפָה עַיִן מִלִּרְאוֹת אֶת חֲבֵרוֹ, לָכֵן צָרִיךְ לְגַלְּחָם וּלְגַלּוֹת הָעֵינַיִם שֶׁלֹּא יְהֵא טַח עֵינָיו מֵרְאוֹת.

נגעים פי"ד, נזיר מ. סוטה טז. רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"א, ספר המצוות מצות עשה קי"א, סמ"ג עשין רל"ז.

משנה הלכות

כאן. וכל היום כשר לתגלחת ובלילה פסול[ט]. תגלחת המצורע והזאתו וטבילתו אינן מעכבות זו את זו, שאר כל מעשיו מעכבים[י]. ומצוה זו דתגלחת נוהגת גם בנזיר שנצטרע[יא]. ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן שיש כהנים חכמים גדולים ראויים להורות בצרעת[יב], ולא כתבו פוסקי הלכות בשולחן ערוך הלכות אלו, אף שנוהג בזמן הזה, כתבו האחרונים[יג] משום שאין חכמי הדורות בקיאים במראות הנגעים, וכל זמן שאין כהן רואהו ואומר מוחלט או מוסגר הרי זה טהור בחזקתו, ואפילו שנראה בו סימני חולי זה, והשי"ת יטהרנו בטהרתו אמן.

ז. עיין זוה"ק ח"א רנו: 'כהנים מסטרא דחסד אתו'. **ח.** ע"ע רקאנאטי ויקרא יד, ח-ט. **ט.** שם הל' טומאת צרעת שם ה"ה. **י.** שם ה"ד. **יא.** שם הל' נזירות פ"ז הט"ו. מנחת חינוך. **יב.** חינוך. **יג.** עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תמו. עיין מנחת חינוך לעיל מצוה קס"ט ק"ע.

מִצְוָה קעה

דִּינֵי מִקְוֶה (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּטְבֹּל הַטָּמֵא בְּמֵי מִקְוֶה שֶׁל מ' סְאָה, וְיִטְהַר מֵאֵיזֶה מִין מִמִּינֵי הַטֻּמְאָה שֶׁנִּטְמָא בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יד, ט) 'וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ"ם ז"ל (הל' מקואות פי"א הי"ב) וְזֶה לְשׁוֹנוֹ, 'דָּבָר בָּרוּר וְגָלוּי שֶׁהַטֻּמְאוֹת וּטְהָרוֹת גְּזֵרַת הַכָּתוּב הֵן, וְאֵינָן מִדְּבָרִים שֶׁדַּעְתּוֹ שֶׁל אָדָם מַכְרַעְתּוֹ, וַהֲרֵי הֵן מִכְּלַל הַחֻקִּים. וְכֵן הַטְּבִילָה וְהַטֻּמְאוֹת מִכְּלַל הַחֻקִּים הוּא, שֶׁאֵין הַטֻּמְאָה טִיט אוֹ צוֹאָה שֶׁתַּעֲבֹר

משנה הלכות

קעה) גדר מי מקוה. אין הטמא עולה מטומאתו ברחיצה במרחץ, ואפילו עלו עליו כל מימות שבעולם, לעולם הוא בטומאתו עד שיטבול כל גופו בבת אחת במי מקוה, והם מים מכונסים במקום אחד בקרקע, שכל הגוף עולה בהם, ארבעים סאה, והוא אמה על אמה ברום שלש אמות[א].

דין שאובין. ומים אלו אם היו שאובין פסולין למקוה לרוב פוסקים מדרבנן[ב], ויש חולקין[ג] דמדאורייתא שאובין פסולין. ודע דאף להסוברים דשאובין מדרבנן, הם דוקא בשאובין בכלי ונשפכו בקרקע וטובל, אבל לטבול בכלים לדברי הכל פסול מן התורה[ד]. וכתבתי זה מחמת הטועים עמי הארץ שאומרים דכשטובלים באמבטי (וואנע בלע"ז) נטהרה האשה מדאורייתא, וזה טעות גמור והרי היא באיסור כרת לעולם עד שתטבול במי מקוה כשרים, ואין להאריך. וח"ו לשנות בדיני מקוה שינוי כל שהוא, והמשנה עתיד ליתן את הדין.

מעיין ימים ונהרות. הטובל במעיין נחלקו הפוסקים[ה] אי בעי דוקא מ' סאה, ומטהר בזוחלין כלומר כשהמים נובעין ולא צריך דוקא מכונסים כמקוה[ו]. ומותר לטבול בימים[ז]. ובנהרות נחלקו הפוסקים[ח] באיזה נהרות מותר ואיזה אסור (ועין שו"ת משנה

קעה) א. רמב"ם הל' מקואות פ"א ה"א ופ"ד ה"א. הל' איסורי ביאה פי"א הט"ז. יו"ד סי' ר"א ס"א. **ב.** רמב"ם הל' מקואות פ"ד ה"ב. ועיין כסף משנה שם, ובב"י הביא שכן דעת מהרי"ק ור"י בתוס' ב"ב סו. **ג.** תוס' ב"ב סו. ד"ה מכלל, בשם רשב"ם ור"ת, ובב"י הביא שכן דעת המרדכי. **ד.** עיין בב"י יו"ד סי' ר"א, ורמב"ם הל' איסורי ביאה פי"א הט"ז. **ה.** עיין טור וב"י יו"ד סי' ר"א שהביא שדעת הראב"ד ורמב"ם שמעין אינו צריך מ' סאה, והר"י רא"ש ור"ן חולקים. **ו.** רמב"ם הל' מקואות פ"ט ה"ח. יו"ד סי' ר"א ס"ב. **ז.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"ה. **ח.** רמ"א שם ס"ב.

בַּמַּיִם, אֶלָּא גְּזֵרַת הַכָּתוּב הִיא, וְהַדָּבָר תָּלוּי בְּכַוָּנַת הַלֵּב וְכוּ'. וְאַף עַל פִּי כֵן רָמָז יֵשׁ בַּדָּבָר, כְּמוֹ שֶׁהַמְכַוֵּן לִבּוֹ לְטַהֵר כֵּיוָן שֶׁטָּבַל טָהוֹר, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְחַדֵּשׁ בְּגוּפוֹ דָּבָר, כָּךְ הַמְכַוֵּן לִבּוֹ לְטַהֵר נַפְשׁוֹ מִטֻּמְאַת הַנְּפָשׁוֹת שֶׁהֵן מַחְשָׁבוֹת הָעָוֹן וְדֵעוֹת הָרָעוֹת, כֵּיוָן שֶׁהִסְכִּים בְּלִבּוֹ לִפְרֹשׁ מֵאוֹתָן הָעֲוֹנוֹת וְהֵבִיא נַפְשׁוֹ בְּמֵי הַדַּעַת טָהוֹר הוּא, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר 'וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם', הַשֵּׁם בְּרַחֲמָיו הָרַבִּים מִכָּל חֵטְא וְאַשְׁמָה יְטַהֲרֵנוּ אָמֵן', עַד כָּאן לְשׁוֹן קָדְשׁוֹ.

מס' מקואות, רמב"ם הל' מקואות, ספר המצוות מצות עשה ק"ט, סמ"ג עשין רמ"ח, יורה דעה סי' קצ"ו-ז ר"א.

משנה הלכות

הלכות ח"ב סי' ד-ה). והדר במקום שאין מקוה מצויה יעשה שאלת חכם הבקי בדינים. ובמקום שאין רב ואין מקוה אין למחות ביד הנוהגין להקל בנהרות הבאים ממעיין, אבל נהרות הבאין ממי גשמים אסור לטבול בהם אלא באשבורן, פירוש שמכונסים במקום אחד, דמי גשמים אינם מטהרים בזוחלין[ט].

שאר חומרים חוץ ממים. ובמשנה (מקואות פ"ז מ"א) יש עוד השלג והברד והכפור והמלח, והטיט שהוא עב קצת אבל אפשר להריקו מכלי אל כלי (טיט הנרוק) שעושין מהם מקוה, ובמלח נחלקו אי עושין מהם מקוה לכתחילה וגם לענין שאוב בהני אחריני אי פוסלין[י], ובספרי הנ"ל (סי' א).

עוד יש כגון יבחושים אדומים שהם מיני תולעים הגדלים מן המים טובלין בהם אם היו מ' סאה. וכן טובלין בעינו של דג גדול שנימוק שומן עינו בחורו[יא], ועיין ערוך השולחן בזה.

חציצה ושאר פרטים. וצריך שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו או שערו ובין המים[יב]. ולכן כל חייבי טבילות טבילתן ביום, חוץ מנידה ויולדת שטבילתן בלילה, ובעל קרי טובל לעולם[יג]. דיני שאובין, ובחקקו ולבסוף קבעו, וטהרת כלים, ושכלי חרס אין להן טהרה במקוה עולמית דינים אלו רבים הם ואי אפשר לפורטם כאן, והשי"ת יטהרנו בטהרתו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ט. רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ב. **י.** עיין יו"ד סי' ר"א סעיפים ל-לא. ורמב"ם שם פ"ז ה"ג. **יא.** רמב"ם שם פ"ח הי"א. יו"ד שם סע' ל"ג. **יב.** רמב"ם שם פ"א הי"ב. יו"ד סי' קצ"ח ס"א. **יג.** רמב"ם שם פ"א ה"ו.

מִצְוָה קעו

לְהָבִיא מִצֹּרָע קָרְבָּן (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּקְרִיב מִצֹּרָע שֶׁנִּתְרַפֵּא קָרְבָּנוֹת בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יד, י) 'וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח שְׁנֵי כְבָשִׂים תְּמִימִם וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת שְׁנָתָהּ תְּמִימָה וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אַחַר שֶׁעַל יְדֵי הַלָּשׁוֹן הָרָע נַעֲשׂוּ בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ קְרוּעִים וְרֹאשׁוֹ פָּרוּעַ וְעַל שָׂפָם יַעֲטֶה, צָרִיךְ לְקָרְבָּן שֶׁהוּא לְשׁוֹן 'קָרְבָּן', כְּלוֹמַר שֶׁיִּתְפֹּר וְיחַבֵּר הַקְּרָעִים שֶׁהִבְדִּילָה וְהוֹרִישָׁה הַטֻּמְאָה כְּשֶׁכָּפַר בָּעָקָר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה פא). שֶׁיֵּדַע שֶׁהַטֻּמְאָה הוּא מִקּוֹר הַפֵּרוּד, וְלָכֵן

משנה הלכות

קעו) קרבנותיו. קיום המצוה, מצורע מביא ג' קרבנות, ב' כבשים אחד לעולה ואחד לאשם[א]. ולכתחילה צריכין שיהיו שניהם שוין במראה ובקומה ובדמים ולקיחתן כאחד, ואינו מעכב[ב]. וכבשה אחת לחטאת ולוג שמן[ג]. לא השיגה ידו מביא כבש אחד לאשם, ועשרון סולת, ולוג שמן, ושתי תורים או בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה[ד]. ולעולם הוא מחוסר כיפורים עד שיקריב הקרבן[ה]. ובכל התורה כולה חטאת קודם לאשם, ובמצורע אשם קודם לחטאת ואם שינה פסול[ו]. וחטאת ואשם של מצורע צריכים נסכים, מה שאין כן בשאר חטאות ואשמות[ז].

הקרבתן. סדר הקרבתן, טבל המצורע ועמד באיסקופת שער ניקנור ופניו למערב, הכהן לוקח האשם כשהוא חי ומניפו עם לוג השמן במזרח, והמצורע מכניס ידיו וסומך על ראש האשם (וביאה במקצת בכהאי גוונא לא נאסרה) ושוחטין אותו מיד, שני כהנים מקבלים את דמו, אחד מקבל בכלי וזורקו על המזבח ככל האשמות (עיין מצוה ק"מ), והשני מקבל בידו הימנית מן הדם ומערה בתוך ידו השמאלית, המצורע מכניס ראשו לפנים, והכהן מזה על תנוך אזנו הימנית, מכניס ידו הימנית והכהן נותן על הבוהן, מכניס רגלו הימנית והכהן נותן על הבוהן, הכהן נוטל לוג השמן ויוצק לתוך כפו של חבירו השמאלית, ואם יצק לתוך כף עצמו יצא, טובל אצבעו הימנית על כל הזיה מן השמן אשר בכף ומזה ז' פעמים כנגד בית קדשי הקדשים בעזרה, אחר כך בא אל

קעו) א. רמב"ם הל' שגגות פ"י ה"ג. **ב.** עיין משנה למלך שם. ומנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם. ובהל' מחוסרי כפרה פ"ד ה"ב. **ד.** שם הל' שגגות שם. **ה.** שם הל' טומאת צרעת פי"א ה"ב. **ו.** שם הל' תמידין ומוספין פ"ט ה"ח. **ז.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ב ה"ב. מנחת חינוך.